

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Resolución Directoral N°.....001505

Tocache, 20 OCT 2021

Visto: el Memorando Adjunto;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 23 de la Constitución Política del Perú establece que el trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan; asimismo, determina que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador;

Que, en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias, por el Principio de Prevención el empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, debiendo considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral;

Que, el Artículo 29 de la referida Ley, señala que "Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador";

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, se establecieron diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, incluyendo disposiciones referidas a la aplicación de trabajo remoto, entre ellas el artículo 21 de dicha norma autoriza al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la emergencia sanitaria por el COVID-19, a establecer disposiciones normativas y/u orientaciones, según corresponda, que resulten pertinentes para que las instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en todos sus niveles, etapas y modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1505-2020, se establece el marco normativo que habilita a las entidades públicas para disponer las medidas temporales excepcionales que resulten necesarias para asegurar que el retorno gradual de los/as servidores/as civiles a prestar servicios en sus centros de labores se desarrolle en condiciones de seguridad, garantizando su derecho a la salud y el respeto de sus derechos laborales, permitiendo ello al Estado promover las condiciones para el progreso social y recuperación económica;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción Social del Empleo, se aprobó la Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral, la misma que proporciona información relevante para que las entidades implementen medidas de prevención ante el COVID-19 en los centros de labores, así como medidas sobre la organización del trabajo que se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico vigente;

Que, con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del covid-19, se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del covid-19, y se dictan medidas de prevención y control para evitar su propagación; la misma que ha sido prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-2021-SA Y N° 025-2021-SA, siendo que este último prorroga la emergencia sanitaria, a partir del 03 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;



001505

Que, mediante la Ley N° 31246, de fecha 24 de junio del 2021, se modifica la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, para garantizar el derecho de los trabajadores a la seguridad y la salud en el trabajo ante riesgo epidemiológico y sanitario;

Que, con Memorando N° 0135-2021-GRSM/DRE-UGEL/D, de fecha 01 de octubre del 2021, el Director de la UGEL-Tocache, autoriza proyectar la resolución de la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo del UGEL- Tocache, en el marco de la Emergencia Sanitaria generada por el COVID-19.

De conformidad con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; Decreto Supremo N° 008-2020-SA; Decreto Supremo N° 044-2020-PCM; Decreto de Urgencia N° 026-2020; Decreto Legislativo N° 1505-2020, Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, D.S N° 025-2021-SA y la Ley N° 31246.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - CONFORMAR el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo de la UGEL – TOCACHE, en el marco de la Emergencia Sanitaria producida por el COVID 19, periodo 2021, el mismo que estará integrada por los siguientes responsables:

1.- Designa a los representantes del Empleador:

TITULAR	DNI N°	ALTERNO	DNI N°
Econ. Enoc HERRERA SOPLA Jefe de la Oficina de Operaciones	45625527	Henry Antonio MELGAREJO GAMBOA Responsable de Abastecimiento	42027555
Juan Carlos TACSA CASTILLO Asesor Juridico	44003064	Miguel Angel DEL AGUILA REATEGUI Especialista PREVAED	42566961

2.- Reconocer a los Representantes del SITUGEL:

TITULAR	DNI N°	ALTERNO	DNI N°
Delly SOLSOL DELGADO Responsable de Asistencia y Cultura	00978191	Elina GERMANY PEREZ Especialista en Finanzas	09443060
Cesar Augusto USHINAHUA RODRIGUEZ Responsable SIAGIE	00998008	Rosa Clotilde SILVA GERMANY DE RIOS Responsable de Secretaria de Dirección	01017971

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que el cumplimiento de las funciones designadas se ciñe a Ley y bajo su responsabilidad, en caso de incumplimiento genera responsabilidad administrativa.



Regístrese y Comuníquese.

Prof. Marciano Víctor CERNA BAZAN
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

MVCB/DUGEL
EHS/JO
LRJBE/Esp. RR.HH.
SVTM/TA